

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 439/2537

นางสาวยุพิน วงศ์กลมจิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์สรรพ
ศาสตร์

โจทก์

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์สรรพ
ศาสตร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็น
อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเรื่องจำเลยได้ตกลงให้
โจทก์ทดลองงานเป็นเวลาเพียง 3 เดือนโดยไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลัก
ฐานในสำนวน จึงขัดต่อพยานหลักฐานในคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นปัญหาข้อ
กฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า
จำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) ค่าชดเชย 18,000 บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันบาท) ให้แก่โจทก์ ค่าขออื่นนอกจาก นี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 52)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาแล้ววินิจฉัยว่า กำหนดทดลองงานของโจทก์มีระยะเวลาเพียง 3 เดือนและจำเลยเลิกจ้างโจทก์หลังจากพ้นกำหนดทดลองงานแล้ว จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ที่จำเลยอุทธรณ์โต้เถียงจะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า กำหนดทดลองงานของโจทก์มีระยะ 6 เดือน และจำเลยเลิกจ้างโจทก์ ยังไม่พ้นกำหนดทดลองงาน จึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาแล้ววินิจฉัยว่า กำหนดทดลองงานของโจทก์มีระยะเวลาเพียง 3 เดือนและจำเลยเลิกจ้างโจทก์หลังจากพ้นกำหนดทดลองงานแล้ว จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ที่จำเลยอุทธรณ์โต้เถียงจะให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า กำหนดทดลองงานของโจทก์มีระยะ 6 เดือน และจำเลยเลิกจ้างโจทก์ ยังไม่พ้นกำหนดทดลองงาน จึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สอนิเณร-ชลิต ประไพศาล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ